

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5756/2533

นางสาว ยุ พิน เทียน ทอง  
นาย ประชุม ชื่น สมบูรณ์

ผู้ร้อง  
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1382

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 148

ผู้ร้องเคยยื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินเฉพาะส่วนในโฉนดที่ดินเลขที่ 1417 ที่ผู้คัดค้านมีชื่อถือกรรมสิทธิ์โดยผู้ร้องได้แนบแผนที่สังเขปแสดงรูปลักษณะของที่ดินที่ผู้ร้องได้ครอบครองมาทำคำร้องขอด้วย และศาลชั้นต้นก็ได้วินิจฉัยว่าผู้ร้องครอบครองที่ดินแปลงตามคำร้องขอจนได้กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ครั้นผู้ร้องมายื่นคำร้องขอในคดีนี้ก็กล่าวในคำร้องขอว่าเป็นที่ดินที่ผู้ร้องได้ครอบครองอยู่ในขณะที่ยื่นคำร้องขอในคดีเดิม เมื่อที่พิพาทในคดีนี้เป็นที่ดินแปลงเดียวกันกับที่ดินที่ผู้ร้องร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ และศาลได้มีคำสั่งถึงที่สุดแล้วว่าผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ตามคดีเดิม ฉะนั้น ที่ผู้ร้องมายื่นคำร้องขอเป็นคดีนี้ ก็จึงเป็นการรื้อร้องเพื่อให้ศาลวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกับคดีก่อนนั่นเอง ถือว่าเป็นฟ้องซ้ำ ปัญหาเรื่องฟ้องซ้ำ แม้จะไม่มีฝ่ายใดยกขึ้นว่ากล่าว แต่เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลยกขึ้นวินิจฉัยเองได้.

---

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า ผู้ร้องได้ครอบครองที่ดินที่เหลืออยู่อีก 6 ไร่ 83 ตารางวา ในโฉนดที่ดินเลขที่ 1417 ตำบลบางปะกง(บางปะกงบน) อำเภอบางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา อย่างเป็นเจ้าของโดยความสงบและโดยเปิดเผยติดต่อกันตลอดมาเป็น เวลา 20 ปีเศษขอศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 1417ดังกล่าว โดยการครอบครองตามกฎหมาย

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 1417 ผู้ร้องไม่เคยครอบครองที่ดินดังกล่าวขอให้ยกคำร้องขอ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ดำเนินคดีต่อไปอย่างคดีมีข้อพิพาทโดยให้เรียกผู้ร้องว่า โจทก์ ผู้คัดค้านว่าจำเลย เมื่อพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้ค่าฤชา ธรรมเนียมแทนจำเลยโดยกำหนดค่าทนายความให้ 2,000 บาท

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้ผู้ร้องใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์1,500 บาท แทน ผู้คัดค้าน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงได้ความว่า เดิมที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 1417 ตำบลบางปะกง (บางปะกงบน) อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ประมาณ 19 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวาผู้คัดค้านได้ซื้อที่ดินโฉนดดังกล่าวจากนายบุญเหลือ ทองดี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2521 ปรากฏตามสารบัญชีจดทะเบียนโฉนดที่ดินเอกสาร หมาย ล.1 ต่อมาวันที่ 12 มีนาคม 2522 ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอต่อศาลชั้นต้นว่า ผู้ร้อง ได้ครอบครองที่ดินบางส่วนโฉนดที่ดินดังกล่าวตามรูปที่ดินที่ระบายด้วยสีแดงใน แผนที่ท้ายคำร้องขอ คำนวณเนื้อที่ได้ 6 ไร่ โดยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนา

เป็นเจ้าของติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี ขอให้มียกฟ้องว่าที่ดินเฉพาะส่วนในโฉนดที่ดินดังกล่าวตามแผนที่ท้ายคำร้องขอระบายด้วยสีแดง เนื้อที่ 6 ไร่ ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องศาลชั้นต้นได้สวนแล้วมีคำสั่งลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2522 ว่าผู้ร้องได้ครอบครองที่ดินแปลงตามคำร้องขอ จำนวน 6 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินที่ไปทับที่ดินของผู้อื่น ผู้ร้องได้ครอบครองที่ดินด้วยความสงบเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมาเป็นเวลา 15 ปีที่ดินดังกล่าวจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 และให้แจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราทราบ คำสั่งถึงที่สุดปรากฏตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 178/2522 ของศาลชั้นต้น เอกสารหมายจ.2 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2525 นายวิจิตร แสงจันทร์ ได้ยื่นคำร้องขอต่อศาลชั้นต้น ขอให้มียกฟ้องว่าที่ดินเฉพาะส่วนในโฉนดที่ดินดังกล่าวทางทิศใต้เนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนายวิจิตร ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ให้แจ้งคำสั่งไปยังเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา คำสั่งถึงที่สุด ปรากฏตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 425/2525 ของศาลชั้นต้นเอกสารหมาย จ.6 หลังจากนั้น ผู้ร้องและนายวิจิตรได้ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราทำการรังวัดแบ่งแยกที่ดินส่วนของตนตามคำสั่งศาลชั้นต้น เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราได้ดำเนินการแบ่งแยกที่ดินให้แก่ผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทางด้านทิศเหนือ เนื้อที่ 6 ไร่ แล้วออกโฉนดที่ดินเลขที่ 9457 ตำบลบางปะกง (บางปะกงบน) อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราให้แก่ผู้ร้อง ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.4 และแบ่งแยกที่ดินให้แก่ นายวิจิตรเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทางด้านทิศใต้เนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา แล้วออกโฉนดที่ดินเลขที่ 9487 ตำบลบางปะกง(บางปะกงบน) อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้แก่นายวิจิตรคงเหลือที่ดินในโฉนดที่ดินเลขที่ 1417 ตำบลบางปะกง (บางปะกงบน)อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งผู้คัดค้านมีชื่อถือกรรมสิทธิ์อยู่ตรงกลาง เนื้อที่ 6 ไร่ 83 ตาราง

ว่า อันเป็นที่พิพาทในคดีนี้ปรากฏตามสารบัญญัติทะเบียนและรูปแผนที่โฉนดที่ดิน เอกสารหมายเลข 1

ศาลฎีกาโดยที่ประชุมใหญ่มีมติว่า ในสำนวนคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 178/2522 ของศาลชั้นต้นซึ่งผู้ร้องร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินเฉพาะส่วนในโฉนดที่ดินเลขที่ 1417 ตำบลบางปะกง (บางปะกงบน)อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ผู้คัดค้านมีชื่อถือกรรมสิทธิ์นั้น ผู้ร้องได้แนบแผนที่สังเขปแสดงรูปลักษณะของที่ดินที่ผู้ร้องได้ครอบครองมาทำคำร้องขอด้วย และศาลชั้นต้นก็ได้วินิจฉัยว่าผู้ร้องได้ครอบครองที่ดินแปลงตามคำร้องขอจนได้กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ครั้นผู้ร้องมายื่นคำร้องขอในคดีนี้ก็กล่าวในคำร้องขอว่าที่ดินเนื้อที่ 6 ไร่ 83ตารางวา ซึ่งอยู่ตรงกลาง หลังจากแบ่งแยกให้แก่ผู้ร้องกับนายวิจิตรไปแล้ว เป็นที่ดินที่ผู้ร้องได้ครอบครองอยู่ในขณะที่ยื่นคำร้องขอตามสำนวนคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 178/2522 ของศาลชั้นต้น เมื่อที่พิพาทในคดีนี้เป็นที่ดินแปลงเดียวกันกับที่ดินที่ผู้ร้องร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์และศาลได้มีคำสั่งถึงที่สุดแล้วว่าผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ ตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 178/2522 ของศาลชั้นต้นฉะนั้นที่ผู้ร้องมายื่นคำร้องขอเป็นคดีนี้อีก จึงเป็นการรื้อร้องเพื่อให้ศาลวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับคดีก่อนนั้นเองถือว่าเป็นฟ้องซ้ำ ปัญหานี้ แม้จะไม่มีฝ่ายใดยกขึ้นว่ากล่าวแต่เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในปัญหาอื่นตามที่ผู้ร้องฎีกาอีกต่อไป

พิพากษายืน ให้ผู้ร้องใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา 1,500 บาทแทนผู้คัดค้าน.

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-อุระ หวังอ้อมกลาง-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ